

Estratégia
Concursos

02854629116 - Willian de Santana Angola

Estratégia
Concursos

02854629116 - Willian de Santana Angola

Regimento Interno da Câmara dos Deputados

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões Preparatórias e Mesa da Câmara

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Introdução

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Introdução

- O **Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD)** foi aprovado por meio de uma **resolução (17/1989)**. A resolução é uma espécie normativa já conhecida, prevista no art. 59, inciso VII, da CF. As **resoluções** são atos normativos primários, **equiparados à Lei Ordinária** para fins de hierarquia. Possuem capacidade de criar direitos e obrigações, no entanto normalmente são utilizadas pelas Casas Legislativas para tratar de suas competências privativas e regular seus serviços, organização e funcionamento.
- O fundamento para o Regimento Interno está no **art. 51, inciso III, da CF**, que dispõe:
- *Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: [...]*
- *III - elaborar seu regimento interno;*

02854629116 - Willian de Santana Angola

Título I - Disposições Preliminares

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Capítulo I - Da Sede

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Da Sede

Art. 1º A Câmara dos Deputados, com sede na Capital Federal, funciona no Palácio do Congresso Nacional.

Parágrafo único. Havendo motivo relevante, ou de força maior, a Câmara poderá, por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Reunião em outro local

- Reunião em outro edifício ou em outro ponto do território nacional, requisitos:
  - Motivo relevante ou de força maior;
  - Deliberação da Mesa;
  - Referendo do Plenário;
    - Quórum: Maioria absoluta;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Capítulo II - Das Sessões Legislativas

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Legislatura, sessão legislativa, período legislativo, sessão...



Legislatura é sempre um período de quatro anos. Coincide com o mandato dos Deputados. Os Senadores são eleitos para duas legislaturas. Tem início em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição, quando se dá a posse dos deputados eleitos, e termina em 31 de janeiro do ano seguinte à eleição federal subsequente.

02854629116 - Willian de Santana Angola

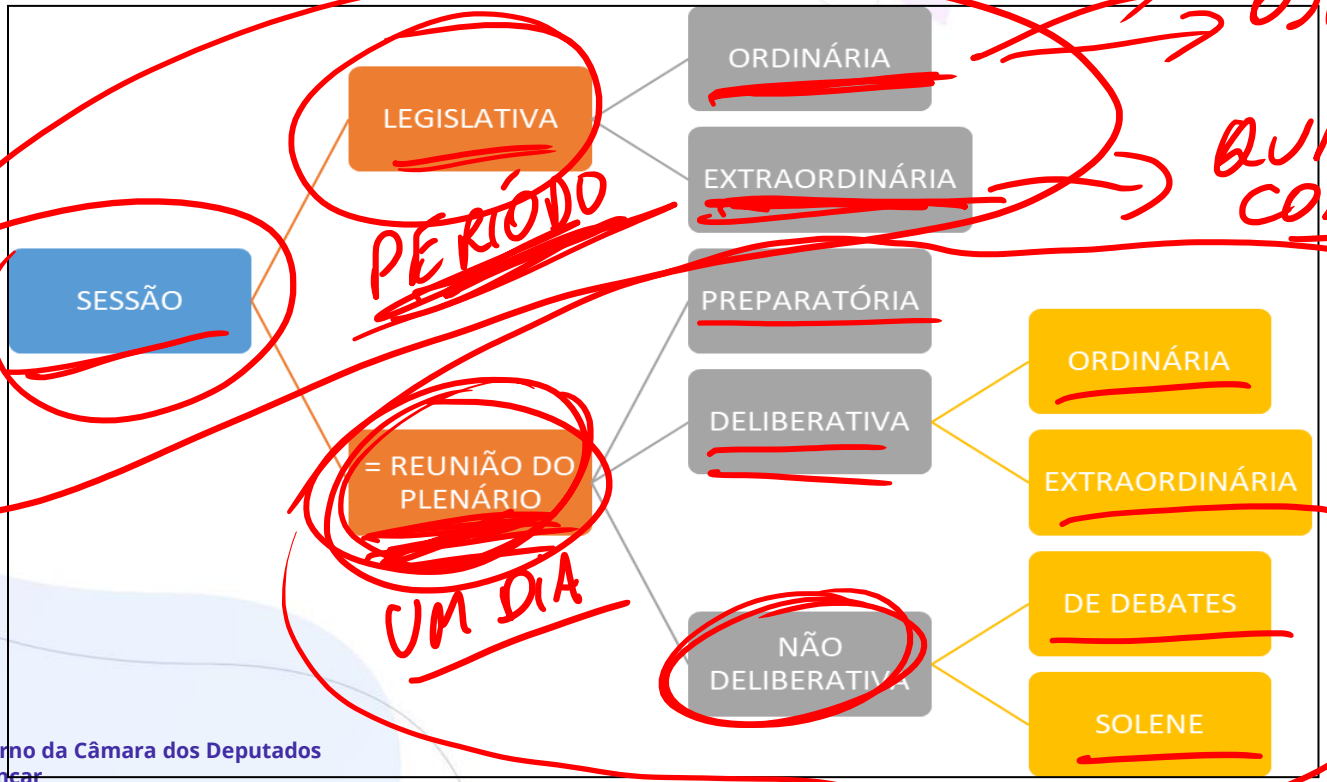
Das Sessões Legislativas

RICD: Art. 279. A Mesa, na designação da legislatura pelo respectivo número de ordem, tomará por base a que se iniciou em 1826, de modo a ser mantida a continuidade histórica da instituição parlamentar do Brasil.

57ª LEGISLATURA
01/02/23 ⟶ 31/01/27

02854629116 - Willian de Santana Angola

Legislatura, sessão legislativa, período legislativo, sessão...

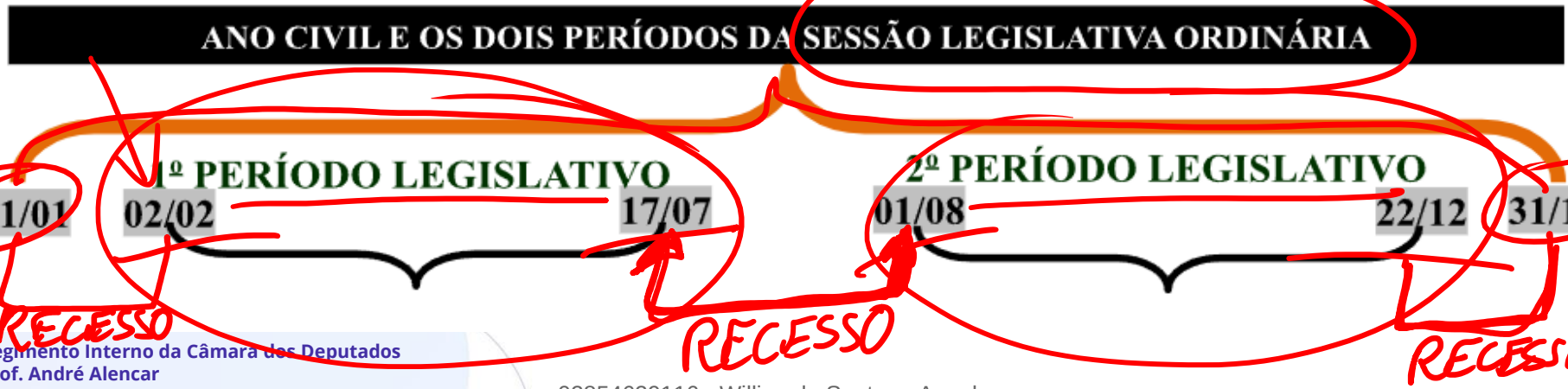


02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões Legislativas Ordinárias (SLO)

RICD: Art. 2º A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas:
I - ordinárias, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro;

RICD: Art. 2º, § 1º As reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso I serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões Legislativas Ordinárias (SLO)

Recesso e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

RICD: Art. 2º § 3º A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho, enquanto não for aprovada a lei de diretrizes orçamentárias pelo Congresso Nacional.

RICD: Art. 2º § 2º A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões Legislativas Extraordinárias - SLE

Art. 57 § 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:

- I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
- § 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação.
- § 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões Legislativas Extraordinárias - SLE (Art. 57, § 6º)

RICD: Art. 2º A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas:
[...]
II - extraordinárias, quando, com este caráter, for convocado o Congresso Nacional.

RICD: Art. 2º § 4º Quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Sessões Legislativas Extraordinárias - SLE (Art. 57, § 6º)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	REGIMENTO INTERNO DA CD
ART. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.	Art. 2º A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas: I – ordinárias, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro; II – extraordinárias, quando, com este caráter, for convocado o Congresso Nacional.
§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.	§ 1º As reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso I serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.
§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.	§ 3º A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho, enquanto não for aprovada a lei de diretrizes orçamentárias pelo Congresso Nacional.

02854629116 - Willian de Santana Angola

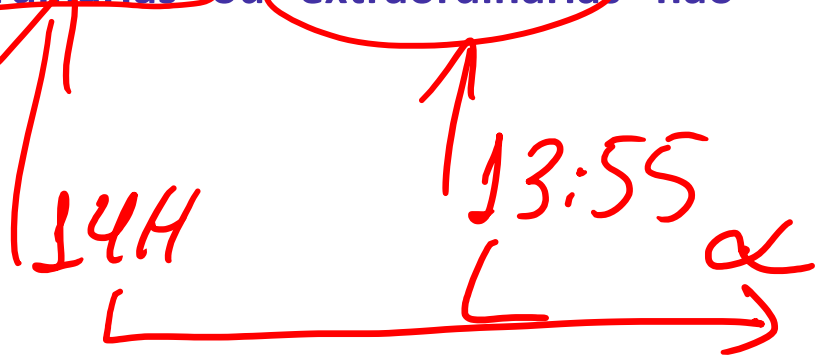


SESSÃO

Prof. André Alencar

Sessão

- **Sessão é a reunião dos parlamentares em Plenário** para debate ou deliberação de matérias.
- **Sessão (plenária) é cada unidade de trabalho, a cada dia.** Às vezes, no mesmo dia, podemos ter mais de uma sessão. Com a Resolução 21/2021, que alterou significativamente o RICD, será mais rara a hipótese de duas ou mais sessões, principalmente as deliberativas, no mesmo dia, já que a citada Resolução permitiu que **as sessões ordinárias ou extraordinárias não tivessem mais prazo para se encerrar**.



02854629116 - Willian de Santana Angola

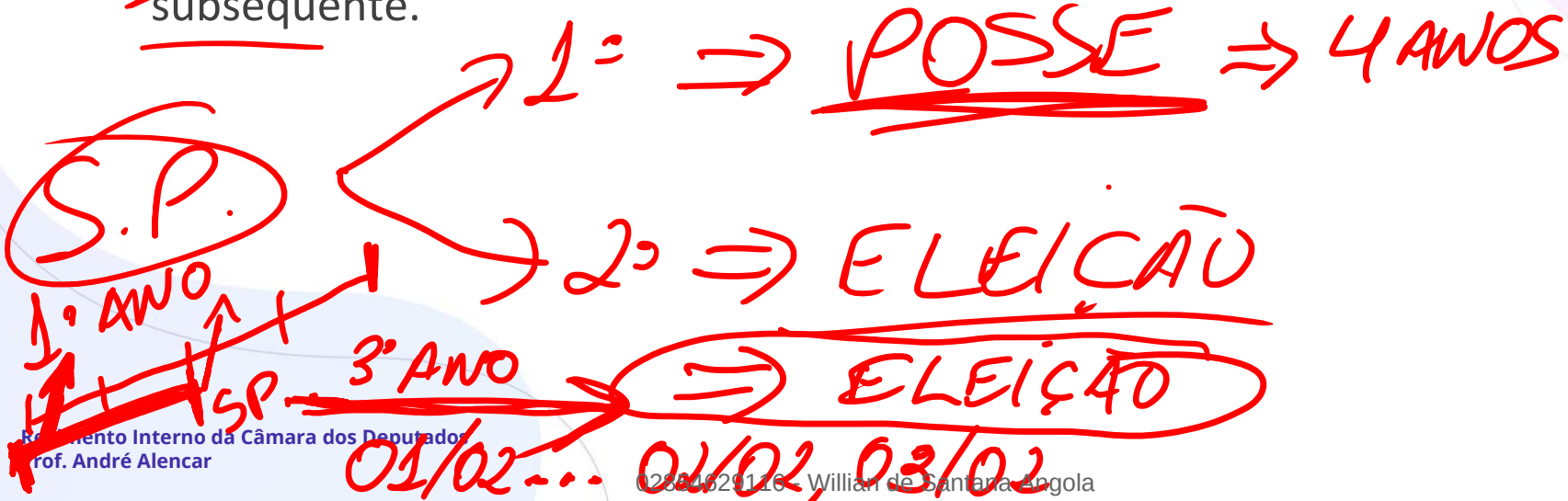
Capítulo III - Das Sessões Preparatórias

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Constituição - art. 57, § 4º:

- Art. 57 (CF) § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.



02884629116 - Willian de Santana Angola

Capítulo III - Das Sessões Preparatórias

Art. 2º § 2º A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias.

Art. 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão:

I – preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura;

02854629116 - Willian de Santana Angola

1ª Sessão Preparatória: Posse

01/02

1º ANO

LEGISLATURA

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

Procedimentos Prévios à Posse

RICD Art. 3º O candidato diplomado Deputado Federal deverá apresentar à Mesa, pessoalmente ou por intermédio do seu Partido, até o dia 31 de janeiro do ano de instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e unidade da Federação de que proceda a representação.

§ 1º O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do Presidente, devam ser evitadas confusões, apenas de dois elementos: um prenome e o nome; dois nomes; ou dois prenomes.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

Procedimentos Prévios à Posse

RICD Art. 3º...

§ 2º Caberá à Secretaria-Geral da Mesa organizar a relação dos Deputados diplomados, que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse.

§ 3º A relação será feita por Estado, Distrito Federal e Territórios, de norte a sul, na ordem geográfica das capitais e, em cada unidade federativa, na sucessão alfabética dos nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

Procedimentos Prévios à Posse

Art. 229. O Deputado apresentará à Mesa, para efeito de posse e antes do término do mandato, declaração de bens e de suas fontes de renda, importando infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar a inobservância deste preceito.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

- No **dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura**, os candidatos diplomados deputados federais reúnem-se em uma **sessão de posse** na Câmara dos Deputados (Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília-DF).
- "Professor, e se o dia 1º cair num sábado ou domingo?" Ainda assim deverão ser realizadas as sessões preparatórias de posse e de eleição da Mesa nesse dia.

PREPARATÓRIA

TRABALHEI NO SÁBADO

55.

21H

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

1ª SESSÃO PREPARATÓRIA

- Art. 4º No dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados Deputados Federais reunir-se-ão em sessão preparatória, na sede da Câmara dos Deputados. (Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 19 de 2012)
- § 1º Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente, se reeleito Deputado, e, na sua falta, o Deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas.
- § 2º Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de preferência de Partidos diferentes, para servirem de Secretários e proclamará os nomes dos Deputados diplomados, constantes da relação a que se refere o artigo anterior.

28 3ºPAG

CANDIDATO DIPLOMADO

Ñ TENHO A MESA

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

- Na primeira sessão preparatória, **independentemente do quórum**, assumirá a direção dos trabalhos o **presidente da Câmara** dos Deputados do último biênio, se reeleito. Se não reeleito, caberá a direção dos trabalhos ao mais idoso entre os de maior número de legislaturas, ou seja, o deputado que tenha mais legislaturas, e, somente se, houver dois ou mais com o mesmo número de legislaturas, utilizar-se-á o critério da idade e dar-se-á preferência ao mais idoso entre esses.
- Cabe ao **presidente da 1ª sessão preparatória examinar e decidir as reclamações dos deputados sobre os nomes parlamentares** que apresentaram e que constam da lista para a posse (art. 4º, § 3º).

SGM (31/12) → 01/02

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

- Art. 4º, § 3º Examinadas e decididas pelo Presidente as reclamações atinentes à relação nominal dos Deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados. De pé todos os presentes, o Presidente proferirá a seguinte declaração: "Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil". Ato contínuo, feita a chamada, cada Deputado, de pé, a ratificará dizendo: "Assim o prometo", permanecendo os demais Deputados sentados e em silêncio..

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

- § 4º O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados; o compromissando não poderá apresentar, no ato, declaração oral ou escrita nem ser empossado através de procurador.
- § 8º Não se considera investido no mandato de Deputado Federal quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse em outro momento

Art. 4º § 5º O Deputado empossado posteriormente prestará o compromisso em sessão e junto à Mesa, exceto durante período de recesso do Congresso Nacional, quando o fará perante o Presidente.

§ 6º Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de trinta dias, prorrogável por igual período a requerimento do interessado, contado:

I - da primeira sessão preparatória para instalação da primeira sessão legislativa da legislatura;

II - da diplomação, se eleito Deputado durante a legislatura;

III - da ocorrência do fato que a ensejar, por convocação do Presidente

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

Posse por meio de videoconferência

§ 6º-A Nas hipóteses excepcionais de que trata o § 6º deste artigo, poderá o Presidente, mediante requerimento da parte interessada, colher o compromisso de posse por meio de videoconferência durante a sessão preparatória ou no mesmo dia de sua realização, nesse caso, acompanhado o ato pela Secretaria-Geral da Mesa, que lavrará o respectivo termo.

§ 6º-B Nos casos de licença-gestante, o requerimento referido no § 6º-A deste artigo, devidamente acompanhado da declaração de parto em período inferior a 120 (cento e vinte) dias, assegurará o direito à posse virtual à parlamentar diplomada.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Convocação de suplente

RICD: Art. 241. A Mesa convocará, no prazo de quarenta e oito horas, o Suplente de Deputado nos casos de:

I – ocorrência de vaga;

II – investidura do titular nas funções definidas no art. 56, I, da Constituição Federal;

III – licença para tratamento de saúde do titular, desde que o prazo original seja superior a cento e vinte dias, vedada a soma de períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo o período de licença e de suas prorrogações.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse de suplente

Art. 4º § 7º Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o Suplente de Deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o Deputado ao reassumir o lugar, sendo a sua volta ao exercício do mandato comunicada à Casa pelo Presidente.

SUBSTITUIÇÃO ⇒ SUPLENTE
VAGA ⇒ TITULAR

Art. 243. O Suplente de Deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da Mesa ou de Suplente de Secretário, para Presidente ou Vice-Presidente de Comissão, para integrar a Procuradoria Parlamentar, para Ouvidor-Geral ou Ouvidor-Substituto, para Corregedor ou Corregedor Substituto, para Procuradora da Mulher ou Procuradora Adjunta ou para Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher ou Coordenadoras Adjuntas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Posse

02/02

Art. 4º, § 9º O Presidente fará publicar, no Diário da Câmara dos Deputados do dia seguinte, a relação dos Deputados investidos no mandato, organizada de acordo com os critérios fixados no § 3º do art. 3º, a qual, com as modificações posteriores, servirá para o registro do comparecimento e verificação do quorum necessário à abertura da sessão, bem como para as votações nominais e por escrutínio secreto.

PAINEL

02854629116 - Willian de Santana Angola

2ª SESSÃO PREPARATÓRIA: ELEIÇÃO PARA A MESA

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

Antecedentes à 2ª Sessão Preparatória - Conhecendo a Mesa

Art. 14. À Mesa, na qualidade de Comissão Diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara.

§ 1º A Mesa compõe-se de Presidência e de Secretaria, constituindo-se, a primeira, do Presidente e de dois Vice-Presidentes e, a segunda, de quatro Secretários.

§ 2º A Mesa contará, ainda, com quatro Suplentes de Secretário para o efeito do §1º do art. 19.

RICD art. 19, § 1º Em sessão, os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal, e assim substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes; na ausência dos Suplentes, o Presidente convidará quaisquer Deputados para substituírem os Secretários.

Art. 14, § 5º Os membros efetivos da Mesa não poderão fazer parte de Liderança nem de Comissão Permanente, Especial ou de Inquérito.

02854629416 - Willian de Santana Angola

PPP

2ª SESSÃO PREPARATÓRIA "ELEIÇÃO DA MESA"

CF: Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

Princípio da Proporcionalidade Partidária (PPP) e acordos

RICD: Art. 8º Na composição da Mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos ou Blocos Parlamentares que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, observadas as seguintes regras: [...]

Art. 8º § 1º Salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da Mesa far-se-á por escolha das Lideranças, da maior para a de menor representação, conforme o número de cargos que corresponda a cada uma delas.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Acordos e blocos

RICD: Art. 12 § 10. Para efeito do que dispõe o § 4º do art. 8º e o art. 26 deste Regimento, a formação do Bloco Parlamentar deverá ser comunicada à Mesa até o dia 1º de fevereiro do 1º (primeiro) ano da legislatura, com relação às Comissões e ao 1º (primeiro) biênio de mandato da Mesa, e até o dia 1º de fevereiro do 3º (terceiro) ano da legislatura, com relação ao 2º (segundo) biênio de mandato da Mesa.

"Lembro ainda os prazos estabelecidos em ofício já encaminhado às Lideranças: limite para a formação de blocos parlamentares, até as 13 horas; reunião de Líderes para a escolha dos cargos, na sala de reuniões da Mesa, às 14 horas; limite para registro das candidaturas e sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica, hoje até as 15h30min."

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

PARTIDO OU BLOCO
BANCADA

Art. 8º § 3º É assegurada a participação de um membro da Minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.

29

↳ MAIS COMUM

Art. 8º § 4º As vagas de cada Partido ou Bloco Parlamentar na composição da Mesa serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, na conformidade do resultado final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação partidária posteriores a esse ato.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Minoria?

BLOCOS/LÍDERES

Art. 13. Constitui a Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se Minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao Governo, expresse posição diversa da Maioria.

(MAIOR) BLOCO + PRÓXIMO PL => OPOSIÇÃO

PP, MDB = FAVORÁVEL AO GOVERNO

= CONTRÁRIO

MAIOR PARTIDO OU BLOCO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Como eu calculo as vagas pelo PPP?

RICD: Art. 27. A representação numérica das bancadas em cada Comissão será estabelecida com a divisão do número de membros do Partido ou Bloco Parlamentar, aferido na forma do § 4º do art. 8º deste Regimento, pelo quociente resultante da divisão do número de membros da Câmara pelo número de membros da Comissão; o inteiro do quociente assim obtido, denominado quociente partidário, representará o número de lugares a que o Partido ou Bloco Parlamentar poderá concorrer na Comissão.

Partido A	135
Partido B	98
Partido C	69
Partido D	58
Partido E	55
Partido F	50
Partido G	33
Partido H	15

513

11 CARGOS
7 TITULARES
4 SUPLENTES

02854629116 - Willian de Santana Angola

Como eu calculo as vagas pelo PPP?

1º) pegaríamos o total de deputados (513) e dividiríamos pelo número de vagas em disputa (11). Por que 11? São os sete cargos de titulares da Mesa e os quatro suplentes. O número resultante da divisão (46,64) é o quociente. Cada quociente equivale a uma vaga. Para cada quociente (número inteiro) que um partido atingir (dividindo o número total de membros por 46,64) o partido terá uma vaga, quanto maior o número encontrado na divisão, melhor a escolha que o partido terá.

MESA ≅ COMISSÕES

02854629116 - Willian de Santana Angola

Como eu calculo as vagas pelo PPP?

O 2º passo é atribuir as vagas de acordo com o número de quocientes atingidos, ou seja, pega-se o número de membros do partido ou bloco parlamentar (exemplo: Partido A = 135) e divide-se esse número pelo quociente (46,64). Faz-se a divisão do número de membros da bancada pelo quociente que foi encontrado (135/46,64 = 2,89). O número 2,89 significa que o partido A atingiu dois quocientes inteiros e mais 0,89 de um terceiro quociente.

MAIOR

1ª ESCOLHA

02854629116 - Willian de Santana Angola

Como eu calculo as vagas pelo PPP?

Ordem	Nº = 11 quociente: 46,64	
1º	135,00	Partido A
2º	98,00	Partido B
3º	88,36	Partido A
4º	69,00	Partido C
5º	58,00	Partido D
6º	55,00	Partido E
7º	51,36	Partido B
8º	50,00	Partido F
9º	41,73	Partido A
10º	33,00	Partido G
11º	22,36	Partido C

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

2ª Sessão Preparatória - Eleição da Mesa

Art. 5º Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1º de fevereiro, sempre que possível sob a direção da Mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

Estratégia Concursos

Vedação à recondução

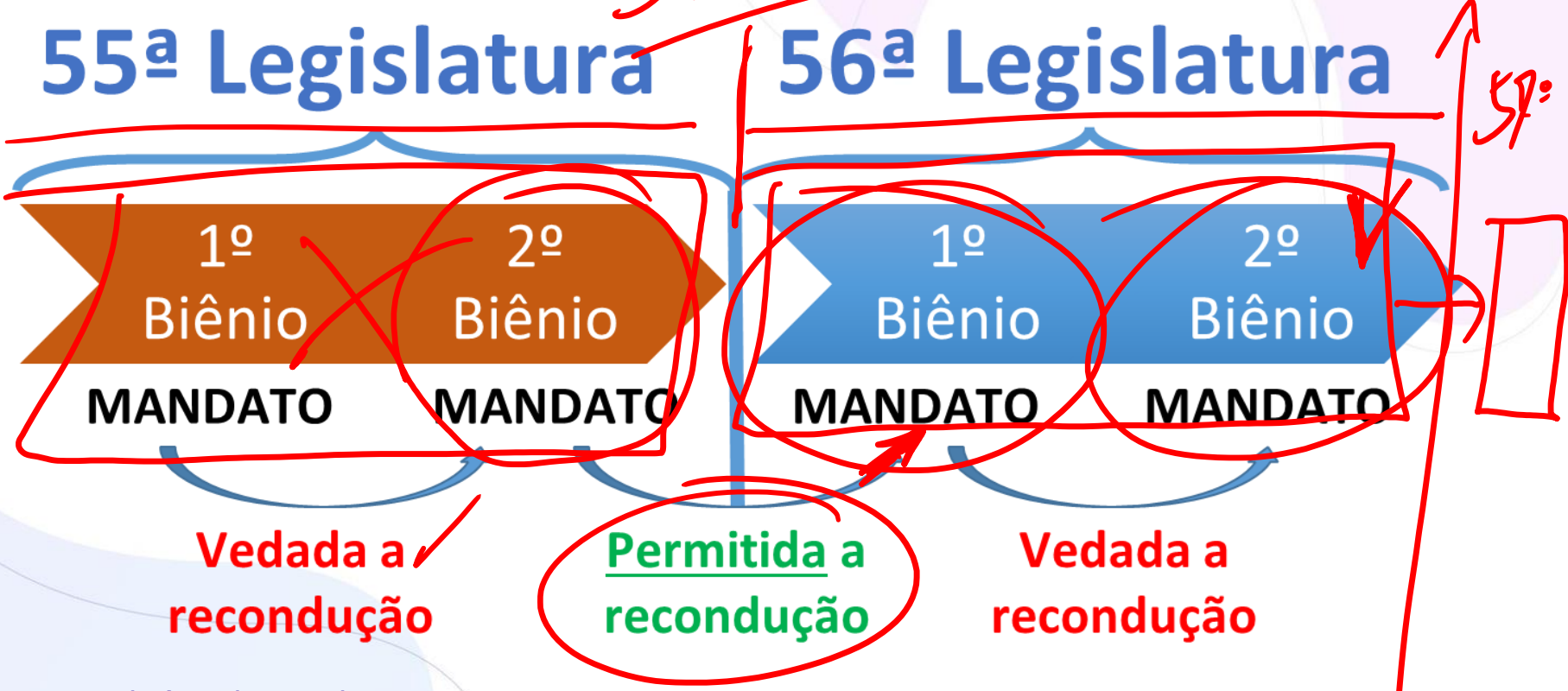
Art. 5º § 1º Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.

Constituição Federal	Regimento Interno
Art. 57[...] § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.	Art. 5º[...] § 1º Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.

STF 16/K

02854029116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa



02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

3º ano da legislatura

1º ANO 2ª S.P. 01/02
3º ANO ÚNICA SP. DATA?
NÃO HÁ DATA/HORA MARCADA

Art. 6º No terceiro ano de cada legislatura, em data e hora previamente designadas pelo Presidente da Câmara dos Deputados, antes de inaugurada a sessão legislativa e sob a direção da Mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários.

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º Enquanto não for eleito o novo Presidente, dirigirá os trabalhos da Câmara dos Deputados a Mesa da sessão legislativa anterior.

DO BIÊNIO ANTERIOR

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

3º ano da legislatura

Eleição no 1º ano da legislatura	Eleição no 3º ano da legislatura
Dia 1º de fevereiro – 1º ano da legislatura. - 2ª sessão preparatória, após a posse dos deputados (1ª sessão preparatória). - Se possível, sob a direção da Mesa da sessão anterior (sessão de posse dos deputados). - Previsão constitucional no art. 57, § 4º.	Data e hora previamente designadas - 3º ano da legislatura (antes de inaugurada a sessão legislativa). - Não há sessão preparatória de posse. - Sob a direção da Mesa da sessão anterior (última sessão da sessão legislativa anterior). - Sem previsão constitucional expressa.

MANDATO DE 2 ANOS

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

Estratégia Concursos

Passo a Passo da Eleição:

RICD: Art. 7º A eleição dos membros da Mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos Deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades:

→ QUÓRUM P/ SESSÃO

1º Passo:

RICD: Art. 7º, I - registro, perante a Mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos Partidos ou Blocos Parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a esses Partidos ou Blocos Parlamentares;

ELEIÇÃO (PPP) × ACORDO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

1º Passo - Registro dos candidatos:

Art. 10 (competência do Líder), V - registrar os candidatos do Partido ou Bloco Parlamentar para concorrer aos cargos da Mesa, e atender ao que dispõe o inciso III do art. 8º;

Art. 8º:

I - a escolha será feita na forma prevista no estatuto de cada Partido, ou conforme o estabelecer a própria bancada e, ainda, segundo dispuser o ato de criação do Bloco Parlamentar;

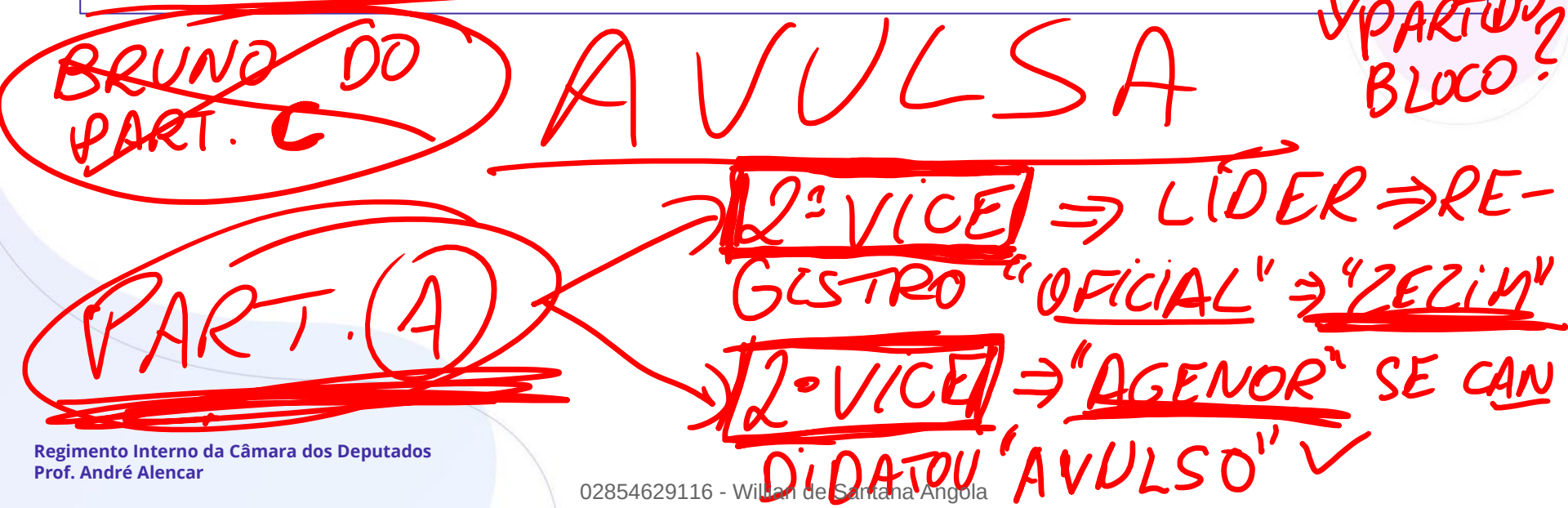
II - em caso de omissão, ou se a representação não fizer a indicação, caberá ao respectivo Líder fazê-la;

III - o resultado da eleição ou a escolha constará de ata ou documento hábil, a ser enviado de imediato ao Presidente da Câmara, para publicação;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa - Candidatura avulsa?

RICD, Art. 8º, IV - independentemente do disposto nos incisos anteriores, qualquer Deputado poderá concorrer aos cargos da Mesa que couberem à sua representação, mediante comunicação por escrito ao Presidente da Câmara, sendo-lhe assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa - Candidatura avulsa?

PRIVILEGIA O ACORDO

O entendimento sobre aceitação de candidatura avulsa de outro partido dentro do mesmo bloco tem sido variado no tempo. Em alguns momentos, aceitou-se candidatura avulsa de partido distinto, porém do mesmo bloco em relação à bancada a quem caberia a vaga. Atualmente, a orientação predominante é no sentido de se fazer uma interpretaçao mais restrita e não se aceitar o registro de candidatura avulsa que não seja do mesmo partido, ainda que outro candidato pertença ao mesmo bloco!

BLOCO "AVANÇA BRASIL"

PARTIDOS - B, D, E, F

↳ ESCOLHA → 1º SEC = SÔNIA (PMDB)

1º SEC AVULSO (B)

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa - Candidatura avulsa?

RESUMO

Cargo de Presidente da CD:
Regra regimental: Escolha da vaga por proporcionalidade ou por acordo das bancadas.
Prática da Casa: Aceitar qualquer candidatura avulsa;

Demais cargos da Mesa:
Regra regimental: Escolha da vaga por proporcionalidade ou por acordo das bancadas.
Candidatura avulsa: Apenas deputado da bancada que tenha direito à vaga;
Prática atual: Bancada tem sido interpretada restritivamente para que somente o deputado do partido titular da vaga possa registrar candidatura avulsa, outro deputado de outro partido, ainda que dentro do mesmo bloco, não se aceitará a candidatura avulsa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

1º REGISTRO OFICIAL x AUULSA

2º Passo:

RICD: Art. 7º, II - chamada dos Deputados para a votação;

513 ⇒ URNAS

II VOTOS

1º PCD	4º SEC
1º VICE	1º SS
2º VICE	2º SS
1º SEC	3º SS
2º SEC	4º SS
3º SEC	

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

Após todos os deputados presentes terem votado, encerra-se a eleição, ou seja, finaliza-se o processo eleitoral e passa-se para o processo de apuração.

ELEITO ⇒ MAIORIA ABSOLUTA EM 1º TURNO

3º Passo:

RICD: Art. 7º, III - realização de segundo escrutínio, com os 2 (dois) mais votados para cada cargo, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta;

1ª APURAÇÃO → PCD → 1º TURNO
PCD → 2º TURNO

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

SUPLENTE → O CANDIDATO NÃO ESCOLHE A VAGA

3º Passo:

RICD: Art. 7º, IV - eleição do candidato mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, em caso de empate;

→ SUPLENTE DE SECRETÁRIO OU DEMAIS CARGOS EM 2º TURNO

4º Passo:

RICD: Art. 7º, V - proclamação pelo Presidente do resultado final e posse imediata dos eleitos.

→ OS SUPLENTES SERÃO ELEITOS CONFORME A VOTAÇÃO RECEBIDA.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

Eleição por Cédulas

RICD: Art. 7º, Parágrafo único. No caso de avaria do sistema eletrônico de votação, far-se-á a eleição por cédulas, observados os incisos II a V do caput deste artigo e as seguintes exigências:

I - cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma somente o nome do votado e o cargo a que concorre, embora seja um só o ato de votação para todos os cargos, ou chapa completa, desde que decorrente de acordo partidário;

II - colocação, em cabina indevassável, das cédulas em sobrecartas que resguardem o sigilo do voto;

III - colocação das sobrecartas em 4 (quatro) urnas, à vista do Plenário, 2 (duas) destinadas à eleição do Presidente e as outras 2 (duas) à eleição dos demais membros da Mesa;

IV - acompanhamento dos trabalhos de apuração, na Mesa, por 2 (dois) ou mais Deputados indicados à Presidência por Partidos ou Blocos Parlamentares diferentes e por candidatos avulsos;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

Eleição por Cédulas

RICD: Art. 7º, Parágrafo único. No caso de avaria do sistema eletrônico de votação, far-se-á a eleição por cédulas, observados os incisos II a V do caput deste artigo e as seguintes exigências:

V - o Secretário designado pelo Presidente retirará as sobrecartas das urnas, em primeiro lugar as destinadas à eleição do Presidente; contá-las-á e, verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, do que será cientificado o Plenário, abri-las-á e separará as cédulas pelos cargos a preencher;

VI - leitura pelo Presidente dos nomes dos votados;

VII - proclamação dos votos, em voz alta, por um Secretário e sua anotação por 2 (dois) outros, à medida que apurados;

VIII - invalidação da cédula que não atenda ao disposto no inciso I deste parágrafo;

IX - redação pelo Secretário e leitura pelo Presidente do resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos votados.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Eleição para a Mesa

Eleição extemporânea

Art. 8º § 2º Se até 30 de novembro do segundo ano de mandato verificar-se qualquer vaga na Mesa, será ela preenchida mediante eleição, dentro de cinco sessões, observadas as disposições do artigo precedente. Ocorrida a vacância depois dessa data, a Mesa designará um dos membros titulares para responder pelo cargo.

§ 5º Em caso de mudança de legenda partidária, o membro da Mesa perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga o disposto no § 2º deste artigo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Blocos e Líderes

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos Líderes

Art. 9º Os Deputados são agrupados por representações partidárias ou de Blocos Parlamentares, cabendo-lhes escolher o Líder quando a representação atender os requisitos estabelecidos no § 3º do art. 17 da Constituição Federal.

§ 1º Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um por quatro Deputados, ou fração, que constituam sua representação, facultada a designação de um como Primeiro Vice-Líder

02854629116 - Willian de Santana Angela

Dos Líderes

§ 2º A escolha do Líder será comunicada à Mesa, no início de cada legislatura, ou após a criação de Bloco Parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação.

§ 3º Os Líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação.

§ 4º O Partido que não atenda o disposto no caput deste artigo não terá Liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do Partido no momento da votação de proposições, ou para fazer uso da palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, durante o período destinado às Comunicações de Lideranças

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos Líderes

§ 5º Os Líderes e Vice-Líderes não poderão integrar a Mesa.

§ 6º O quantitativo mínimo de Vice-Líderes previsto no § 1º será calculado com base no resultado final das eleições para a Câmara dos Deputados proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 10. O Líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas:

I - fazer uso da palavra, nos termos do art. 66, §§ 1º e 3º, combinado com o art. 89;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos Líderes

II - inscrever membros da bancada para o horário destinado às Comunicações Parlamentares;

III - participar, pessoalmente ou por intermédio dos seus Vice-Líderes, dos trabalhos de qualquer Comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta;

IV - encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do Plenário, para orientar sua bancada, por tempo não superior a um minuto;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos Líderes

V - registrar os candidatos do Partido ou Bloco Parlamentar para concorrer aos cargos da Mesa, e atender ao que dispõe o inciso III do art. 8º;

VI - indicar à Mesa os membros da bancada para compor as Comissões, e, a qualquer tempo, substituí-los. (PROPORCIONALIDADE)

PROVA

Art. 11. O Presidente da República poderá indicar Deputados para exercer a Liderança do Governo, composta de Líder e de 20 (vinte) Vice-Líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do caput do art. 10 deste Regimento

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos Líderes

Art. 11-A. A Liderança da Minoria será composta de Líder e de nove Vice-Líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 10.

§ 1º O Líder de que trata este artigo será indicado pela representação considerada Minoria, nos termos do art. 13.

§ 2º Os nove Vice-Líderes serão indicados pelo Líder da Minoria a que se refere o § 1º, dentre os partidos que, em relação ao Governo, expressem posição contrária à da Maioria.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos Líderes

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo das prerrogativas do Líder e Vice-Líderes do Partido ou do Bloco Parlamentar considerado Minoria conforme o art. 13.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria

Art. 12. As representações de dois ou mais Partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir Bloco Parlamentar, sob Liderança comum.

§ 1º O Bloco Parlamentar terá, no que couber, o tratamento dispensado por este Regimento às organizações partidárias com representação na Casa.

§ 2º As Lideranças dos Partidos que se coligarem em Bloco Parlamentar perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria

§ 3º Não será admitida a formação de Bloco Parlamentar composto de menos de três centésimos dos membros da Câmara.

§ 4º Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quorum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o Bloco Parlamentar.

§ 5º O Bloco Parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores ser apresentados à Mesa para registro e publicação.

§ 6º (Revogado)

§ 7º (Revogado)

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria

§ 8º A agremiação que integrava Bloco Parlamentar dissolvido, ou a que dele se desvincular, não poderá constituir ou integrar outro na mesma sessão legislativa.

§ 9º A agremiação integrante de Bloco Parlamentar não poderá fazer parte de outro concomitantemente.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria

§ 10. Para efeito do que dispõe o § 4º do art. 8º e o art. 26 deste Regimento, a formação do Bloco Parlamentar deverá ser comunicada à Mesa até o dia 1º de fevereiro do 1º (primeiro) ano da legislatura, com relação às Comissões e ao 1º (primeiro) biênio de mandato da Mesa, e até o dia 1º de fevereiro do 3º (terceiro) ano da legislatura, com relação ao 2º (segundo) biênio de mandato da Mesa

02854629116 - Willian de Santana Angola

Dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria

Art. 13. Constitui a Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se Minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao Governo, expresse posição diversa da Maioria.

Parágrafo único. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais da Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar que tiver o maior número de representantes.

02854629116 - Willian de Santana Angola



OBRIGADO

Prof. André Alencar

02854629116 - Willian de Santana Angola



Estratégia
Concursos

02854629116 - Willian de Santana Angola